شيخنا انّ عليه ان يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى وذكر قول الحسن لا يضرك ما لم تعد به يدا أو لسانا قال وكثير ممن عنده دين لا يعين من ظلمه ولا يقوم بما يجب فى حقه بل اذا ذمه أحد لم يوافقه ولا يذكر محامده وكذا لو مدحه أحد لسكت وهذا مذنب فى ترك المأمور لا معتد وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب ومن اتقى وصبر نفعه الله بتقواه وفى الحديث ثلاث لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بالمخرج من ذلك اذا حسدت فلا تبغ واذا ظننت فلا تحقق واذا تطيرت فامض انتهى (فلا تقبل شهادته على عدوه الا فى عقد النكاح) لان العدو متهم فى حق عدوه وفاقا لمالك والشافعى (الخامس) من الموانع (العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وان لم تبلغ رتبة العداوة) وبالافراط فى الحمية قال فى الانصاف عن صاحب الترغيب ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها وبالافراط فى الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة وان لم تبلغ رتبة العداوة انتهى (السادس) من موانع الشهادة (ان ترد شهادته) أى الشاهد (لفسقه ثم يتوب ويعيدها) فلا تقبل لتهمته فى أدائه لكونه يعير بردها فربما قصد بأدائها أن تقبل لازالة العار الذى لحقه بردها (أو يشهد) انسان (لمورثه بجرح قبل برئه) ثم ترد (ثم يبرأ ويعيدها) أى الشهادة (أو ترد) شهادته (لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك ثم يزول ذلك) المانع (ويعاد فلا تقبل) شهادته (فى الجميع) لان ردها كان باجتهاد الحاكم فلا ينقض باجتهاد الثانى ولانها ردت للتهمة أشبهت المردودة للفسق (بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو) شهد وهو (غير مكلف أو) شهد حال كونه (أخرس ثم زال ذلك) المانع بأن أسلم الكافر أو بلغ الصغير أو زال الخرس (وأعادوها) بعد ذلك فانها تقبل لان ردها فى الحالات المذكورة لا غضاضة فيها فلا يقع تهمة بخلاف المسائل التى قبلها

* (باب أقسام المشهود به) *

من جهة عدد الشهود لان عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان هذا فى الاموال وفى الزنا قوله تعالى لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فدل هذا على اعتبار العدد فى الجملة (وهو ستة أحدها الزنا) وهو موجب للحد كاللواط (فلا بدّ) فى ثبوته (من أربعة رجال) عدول ظاهرا وباطنا (يشهدون به) أى بالزنا واللواط (وانهم رأوا ذكره فى فرجها أو يشهدون) أى الاربعة (انه) أى المشهود عليه بذلك (أقر أربعا) أى أربع مرات بذلك القسم (الثانى اذا ادّعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بدّ من ثلاثة رجال) القسم (الثالث القود) أى ما يوجبه (والاعسار وما يوجب الحد) كحد القذف وحد الشرب (و) ما يوجب (التعزير) كوطء بهيمة أو أمة مشتركة (فلا بد من رجلين ومثله) أى ما ذكر من اشتراط شهادة رجلين (النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل فى غير المال) وتعديل شهود وجرحهم وايصاء فى غير مال لان ما ذكر ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء فى شهادته مدخل كالحدود والقصاص قال القاضى المعول عليه فى المذهب ان هذا لا يثبت الا بشاهدين